

Патентная оценка: US 11 887 738

Мешает ли этот патент нашему продукту?

Подготовлено: Joseph, MN&J Labs · 8 августа 2026 · Метод: прочитаны формулы патента (claims) в первоисточнике, прослежено патентное семейство через заявку PCT.

Я не патентный поверенный. Это техническое прочтение формулы, а не заключение о свободе использования (freedom-to-operate). Документ должен сузить вопрос для юриста, а не заменить его.

Короткий ответ

По патенту — для Австралии чисто.

Австралийского члена патентного семейства не существует, и формула патента не покрывает то, что мы строим. Риск следует понизить с «может закрыть проект» до «проверить перед выходом в США или ЕС».

Но «можно стартовать» в целом — ещё нет. Остаются два блокирующих пункта, и оба не технические: ключ к API PBS и, главное, **конкретный онколог-рецензент**.

Что это за патент

Параметр	Значение
Название	«Platforms for conducting virtual trials» — платформы для проведения виртуальных исследований
Владелец	xCures Inc (первоначально Cancer Commons)
Даты	приоритет 22.01.2018 · выдан 30.01.2024 · истекает ~2039
Статус	Действует
Формула	17 пунктов, из них 2 независимых (п. 1 и п. 7)

Обратите внимание на владельца: это **та самая некоммерческая организация**, которую мы нашли при анализе рынка — бесплатные персональные рекомендации по лечению и «виртуальные консилиумы».

Что требует независимый пункт 1 — целиком

Нарушение возможно, только если реализованы **все** признаки пункта формулы (правило «всех элементов»). Пункт 1 требует платформу, содержащую:

- **(a)** инструмент фиксации клинического случая по **выбираемым шаблонам** с адаптивными параметрами, формирующий сводку, содержащую **обоснование лечения**;
- **(b)** **приложение опроса врачей**: публикация сводки случая в **сеть врачей-экспертов**, сбор **рецензий коллег** и накопление проверенных обоснований в базу знаний;

— **(с) механизм клинических решений:** алгоритм машинного обучения по этой базе, выдающий **ранжированные протоколы лечения по прогнозируемым исходам, с байесовским процессом принятия решений**, «множествами равновесия» (equipoise sets) и оценкой прироста информации, чтобы **координировать решения о лечении между многими пациентами**; плюс регистр исходов, **дообучающий модель**.

Пункт 7 шире, но всё равно требует: базу клинических случаев, фиксацию случая, опрос сети врачей-экспертов и **ИИ-механизм, рекомендуящий варианты лечения** с байесовской приоритизацией между пациентами.

Делает ли Bearing что-либо из этого?

Признак формулы	Bearing
Фиксация клинического случая по шаблонам	Нет — фиксированный профиль: диагноз, стадия, биомаркеры, страна
Публикация случая в сеть врачей-экспертов	Нет — мы никуда ничего не публикуем
Рецензии коллег → база знаний	Нет
ИИ, выдающий ранжированные протоколы лечения	Нет — и мы принципиально отказываемся рекомендовать и ранжировать
Байесовский процесс, множества равновесия	Нет
Координация решений между пациентами	Нет — каждый профиль независим
Регистр исходов, дообучающий модель	Нет — мы не собираем исходы

Bearing зеркалит публичные регистры, сопоставляет профиль с условиями листинга **детерминированными правилами**, сообщает статус покрытия, выявляет изменения и уведомляет. Он не порождает ни обоснования лечения, ни ранжирования, ни рекомендации.

Предварительный вывод: пересечения нет. Патент описывает механизм рекомендации лечения, построенный на врачебном рецензировании. Мы — монитор регуляторного статуса и возмещения, который принципиально отказывается рекомендовать.

Приятная ирония: решения, принятые нами по **этическим и регуляторным** соображениям — никогда не рекомендовать, не ранжировать, цитировать вместо интерпретации, не применять ИИ-суждение — оказались ровно теми решениями, которые уводят нас от этой формулы.

География — главный аргумент

Я проследил всё патентное семейство через заявку PCT (WO2019144116A1). Оно состоит из:

США · Европа · Китай · Канада · Япония — и всё.

Австралийского члена семейства нет. Израильского члена семейства нет.

Патент США не действует ни в Австралии, ни в Израиле. Наша первая юрисдикция — Австралия, вторая — Израиль. Поэтому даже при самом неблагоприятном прочтении формулы патент **не действовал бы там, где мы запускаемся**.

Следить нужно за Европой: заявка EP3756189 ещё на рассмотрении, патент не выдан. Если он будет выдан, а мы позже пойдём во Францию или Великобританию — вопрос вернётся. Это повод для записи в календарь, а не блокер.

Оговорки, которые я не буду сглаживать

- **Толкование формулы может быть шире буквального.** Суд читает формулу через описание и историю делопроизводства; я прочитал её как инженер.
- **Доктрина эквивалентов** может дотянуться за пределы буквальных формулировок.
- **Я проверил один патент.** Настоящий FTO-поиск охватывает весь ландшафт: у xCures могут быть продолжения (continuations) с другой формулой, и патенты в этой области есть у других.
- **Если продукт когда-нибудь добавит ранжирование вариантов лечения, сбор исходов или обучение ИИ на результатах — этот анализ немедленно теряет силу.** Это ровно те признаки, которые заявлены в формуле.

Рекомендация

1. **Продолжать сборку под Австралию.** Австралийского патента нет, формула на нас не читается.
2. **Перед выходом в США или ЕС заказать полноценное FTO-заключение** — этот анализ его сузил, поэтому оно должно обойтись дешевле.
3. **Поставить EP3756189 на наблюдение.** Если выдадут — пересмотреть до европейской экспансии.
4. **Считать правило «никогда не рекомендовать и не ранжировать» техническим ограничением, а не только этическим.** Теперь оно работает на два фронта.

Что остаётся блокирующим (не патент)

Пункт	Статус
Патент US 11 887 738	Снят для Австралии
Ключ к API PBS	Не получен — самостоятельная регистрация на data-api-portal.health.gov.au
Конкретный онколог-рецензент	Не найден. Связующее ограничение всего проекта.
Юридическая экспертиза (ст. 9 GDPR, граница SaMD)	Нужна до пилота с реальными пациентами
Объектное хранилище для документов	Нужно до первой реальной загрузки файла

Источники

- Патент US 11 887 738 B2, формула и правовой статус: patents.google.com/patent/US11887738B2/en
- Заявка PCT WO2019144116A1 (состав семейства): patents.google.com/patent/WO2019144116A1/en
- Европейская заявка EP3756189A1 (статус: на рассмотрении): patents.google.com/patent/EP3756189A1/en

· Первоисточник USPTO: image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11887738